

๓) การกระทำทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษา ของศาลภาษีอากร

กรณีฟ้องว่า สรรพากรพื้นที่นครสวรรค์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เข้าพบเจ้าพนักงานประเมินเพื่อรับทราบผลการตรวจสอบ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีหนังสือขอเลื่อนการทราบผลการตรวจสอบดังกล่าวออกไปอีก แต่ได้รับแจ้งว่าไม่สามารถเลื่อนการรับทราบผลการประเมินตามที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองร้องขอได้ และแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไปพบเจ้าพนักงานประเมินอีกครั้งหนึ่ง ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่า คำสั่งไม่อนุญาตให้เลื่อนการรับทราบผลการตรวจสอบดังกล่าวเป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กรมสรรพากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพิกถอนคำสั่งที่ไม่อนุญาตให้เลื่อนการรับทราบผลการตรวจสอบ นั้น เห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไปพบเจ้าพนักงานประเมิน เพื่อรับทราบผลการตรวจสอบ และการไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเลื่อนการรับทราบผลการประเมินตามคำขอ เป็นขั้นตอนและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องเนื่องในการประเมินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร เพื่อนำไปสู่การแจ้งจำนวนเงินที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ต้องชำระเป็นค่าภาษีอากรต่อไป ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่า จำนวนเงินที่เจ้าหน้าที่ประเมินแจ้งเป็นจำนวนที่ไม่ถูกต้อง ผู้ฟ้องคดีทั้งสองย่อมมีสิทธิอุทธรณ์การประเมินดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา ๓๐ แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้น กรณีจึงเป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับการประเมินภาษีอากรตามกฎหมาย ซึ่งอยู่ในอำนาจการพิจารณาพิพากษาของศาลภาษีอากร ตามนัยมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. ๒๕๒๘ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๒๕/๒๕๕๘)

กรณีฟ้องว่า สรรพากรพื้นที่จังหวัดจันทบุรีประเมินเรียกเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงเกินไป ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ลดหรือลดเบี้ยปรับภาษีเงินได้นิติบุคคล แม้ข้อพิพาทดังกล่าวจะเป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับคำสั่งทางปกครองก็ตาม แต่มาตรา ๙ วรรคสอง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ บัญญัติยกเว้นอำนาจของศาลปกครองไว้ โดยบัญญัติให้อยู่ในอำนาจของศาลภาษีอากร ซึ่งศาลภาษีอากรมีอำนาจพิจารณาข้อพิพาทดังกล่าวตามมาตรา ๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. ๒๕๒๘ คดีจึงไม่อยู่ในอำนาจศาลปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๖๘/๒๕๕๙)

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีประกอบกิจการร้านอาหาร ได้นำเข้าถังปั่นไอศกรีมหมุนมือ โดยได้ชำระค่าอากรขาเข้าและค่าภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งสิ้น ๓๑,๘๘๘ บาท ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงอธิบดีกรมศุลกากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ยื่นขอคืนเงินค่าภาษีอากรที่เรียกเก็บเกิน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเพิกเฉย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กรมศุลกากร



(ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) คืนเงินภาษีอากรส่วนเกินให้แก่ผู้ฟ้องคดีนั้น มูลคดีนี้เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีประสงค์จะได้รับการคืนเงินภาษีอากรที่ชำระไว้เกิน ซึ่งเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการขอคืนค่าภาษีอากรที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลภาษีอากรตามมาตรา ๗ (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. ๒๕๒๘ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๙๓/๒๕๕๙)

๔) การกระทำทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕) การกระทำทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลล้มละลาย

กรณีผู้ฟ้องคดีโต้แย้งว่า เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมเงินหรือทรัพย์สินของลูกหนี้และการขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้ในคดีล้มละลายไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๕๕๓ ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายนั้น ผู้ฟ้องคดีขอที่จะใช้สิทธิยื่นคำขอต่อศาลล้มละลายภายในกำหนดเวลาสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้ทราบการกระทำหรือคำวินิจฉัยของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๔๖ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ข้อพิพาทในคดีนี้อยู่ในเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลล้มละลายตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. ๒๕๕๒ ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๐๙/๒๕๕๘)

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างในคำขอเพื่อใช้เป็นเหตุในการขอให้อธิบดีกรมบังคับคดี (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีคำสั่งเปลี่ยนตัวนาย อ. จากการเป็นเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ล้วนเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในกระบวนการพิจารณาคดีล้มละลายทั้งสิ้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิเสธคำขอของผู้ฟ้องคดี โดยการมีคำสั่งไม่เปลี่ยนตัวเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับคดีล้มละลาย ข้อพิพาทเกี่ยวกับคำสั่งไม่เปลี่ยนตัวเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ จึงเป็นข้อพิพาทตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย อันเป็นคดีล้มละลายตามนิยามในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณา

คดีล้มละลาย พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งศาลล้มละลายมีอำนาจพิจารณาพิพากษาตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๑๓/๒๕๕๘)

๒.๑.๔ การใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นคนไทยที่ติดตามตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ กรณีประเทศกัมพูชาลักพาตัวคนไทยเจ็ดคนจากเขตแดนประเทศไทยบริเวณจังหวัดสระแก้วไปดำเนินคดีที่ประเทศกัมพูชา โดยอ้างว่า รุกล้ำดินแดน นายกรัฐมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดี) ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาในกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และมีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ รับผิดชอบต่อเรื่องดังกล่าวตลอดมา แต่ละเลยไม่ป้องกันประเทศ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีจัดทำบริการสาธารณะด้านการป้องกันประเทศ และรักษาความสงบสุขเรียบร้อยในเขตประเทศไทยบริเวณที่มีการลักพาคนไทยทั้งเจ็ดคนตามกฎหมาย นั้น พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรฯ กำหนดให้ กอ.รมน. มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับความมั่นคงภายในราชอาณาจักร แต่อย่างไรก็ตาม มาตรา ๒๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว กำหนดว่า การดำเนินคดีใด ๆ อันเนื่องมาจากข้อกำหนด ประกาศ คำสั่ง หรือการกระทำตามหมวด ๒ ให้อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรม กรณีจึงไม่ใช่ข้อพิพาทที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๒๙/๒๕๕๘)

๒.๑.๕ การใช้อำนาจตามพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๑.๖ การใช้อำนาจตามพระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๒.๒ การกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่เป็น การกระทำทางปกครอง และไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง

๒.๒.๑ การกระทำทางรัฐบาล

๑) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) ความสัมพันธ์กับรัฐสภา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓) งานทางนโยบาย

กรณีผู้ฟ้องคดีทั้งสี่สืบเฝ้าฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ที่ให้คณะกรรมการบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จัดตั้งบริษัท ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ จำกัด ขึ้นใหม่ เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการก่อสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และทำหน้าที่บริหารสินทรัพย์ที่ได้รับโอนมาจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นั้น เห็นว่า มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าวเป็นเพียงการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐ ในการกำหนดทิศทางโครงสร้างกิจการก๊าซธรรมชาติของประเทศในอนาคต อันเป็นการปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายตามมาตรา ๖ (๕) แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เท่านั้น และการที่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ปฏิบัติตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็เป็นการดำเนินการในเชิงธุรกิจตามแผนกลยุทธ์ ในการขยายการจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ ดังนั้น การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามกฎหมายดังกล่าว จึงไม่ถือเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายที่มีลักษณะเป็นคดีพิพาท ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ศาลปกครองจึงไม่มีอำนาจรับข้อหานี้ไว้พิจารณาพิพากษาได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๖๑/๒๕๕๙ (ประชุมใหญ่))

๔) การดำเนินการภายในของฝ่ายบริหาร

กรณีผู้ฟ้องคดีทั้งสี่สืบเฝ้าฟ้องว่า บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) รายงานการบังคับคดีเท็จต่อศาลปกครองสูงสุด เนื่องจากยังไม่มีปฏิบัติตามคำพิพากษา ในคดีหมายเลขแดงที่ พ.๓๕/๒๕๕๐ ให้ถูกต้องครบถ้วน ขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้คณะกรรมการ

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๐ โดยให้โอนค่าน้ำมันที่ขายตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ในคดีหมายเลขแดงที่ พ.๓๕/๒๕๕๐ ให้กระทรวงการคลังให้ครบถ้วน ไม่ว่าท่อก๊าซ โรงแยกก๊าซ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และคืนเงินรายได้ที่ได้จากการเก็บค่าผ่านท่อ ค่าการแยกก๊าซ พร้อมดอกเบี้ย และให้ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องโดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตามมติคณะรัฐมนตรีต่อไป สำหรับประเด็นที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่สืบเอ็ดกล่าวอ้างว่า บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ยังมิได้ดำเนินการให้ครบถ้วนตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๐ นั้น เห็นว่า การที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดหลักการหรือวิธีการปฏิบัติให้เป็นไปตามคำพิพากษาในคดีหมายเลขแดงที่ พ.๓๕/๒๕๕๐ ไว้เช่นใดนั้น เป็นเรื่องขั้นตอนการดำเนินการภายในของหน่วยงานของรัฐ ในการปฏิบัติให้เป็นไปตามคำพิพากษาในคดีดังกล่าว ซึ่งหากหน่วยงานที่ได้รับประโยชน์จากคำพิพากษาเห็นว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติให้เป็นไปตามคำพิพากษา ไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด ก็เป็นเรื่องที่ต้องไปว่ากล่าวกันภายในหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของคณะรัฐมนตรี เพราะเป็นกระบวนการที่กำหนดขึ้นโดยมติคณะรัฐมนตรี หรือหากเห็นว่าหน่วยงานใดละเลยมิได้ปฏิบัติ ก็อาจร้องต่อหัวหน้าหน่วยงานนั้นให้ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งเป็นข้อพิพาทที่แตกต่างหากจากคดีนี้ ข้อหานี้ศาลปกครองจึงไม่มีอำนาจรับไว้พิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๖๑/๒๕๕๙ (ประชุมใหญ่))

๒.๒.๒ กระบวนการทางนิติบัญญัติ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒.๓ การพิพากษาของศาลและการบังคับคดีตามคำพิพากษา

กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานบังคับคดี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการบังคับคดีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ระงับการบังคับคดี และระงับการออกหมายจับ เป็นข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างเจ้าพนักงานบังคับคดีกับผู้ฟ้องคดีที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการบังคับคดีหรือถอนทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาเพื่อให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลยุติธรรมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มิใช่การกระทำทางปกครองที่ศาลปกครองจะมีอำนาจพิจารณาพิพากษาได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๖๙/๒๕๕๘)



ก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดเพชรบุรี ขอให้มีการสั่งให้ผู้ฟ้องคดีได้กรรมสิทธิ์ที่ดินโดยครอบครองปรปักษ์ในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๑๗๔ แต่องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ยื่นคำร้องคัดค้านและฟ้องแย้ง ศาลจังหวัดเพชรบุรีพิพากษาให้ขับไล่ผู้ฟ้องคดีและบริวาร พร้อมทั้งให้รื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้างออกไปจากที่ดินพิพาท และให้ยกคำร้องของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค ๗ พิจารณาแล้วพิพากษายืนตามคำพิพากษา และคดีถึงที่สุดแล้ว แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าที่ดินพิพาทเป็นของผู้ฟ้องคดี มิใช่ที่สาธารณประโยชน์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้นำเสนอข้อเท็จจริงที่ไม่ถูกต้องต่อศาลจังหวัดเพชรบุรี หากผู้ฟ้องคดีสามารถพิสูจน์ความจริงให้ศาลปกครองพิจารณาแล้ว คำพิพากษาของศาลยุติธรรมย่อมไม่ผูกพันผู้ฟ้องคดีและจะนำมาใช้บังคับไม่ได้ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งห้ามผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เข้าไปเกี่ยวข้องและไม่มีสิทธินำคำพิพากษาของศาลยุติธรรมมากล่าวอ้างในการครอบครองที่ดินของผู้ฟ้องคดีนั้น เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นคู่ความตามคำพิพากษาของศาลจังหวัดเพชรบุรี และคดีถึงที่สุดแล้ว ดังนั้น ผลของคำพิพากษาย่อมผูกพันผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นคู่ความตามมาตรา ๑๔๕ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ผู้ฟ้องคดีไม่อาจนำมูลเหตุแห่งการฟ้องคดีซึ่งเป็นประเด็นเดียวกันกับคดีที่ศาลยุติธรรมได้มีคำพิพากษาชี้ขาดถึงที่สุดแล้วมาฟ้องคดีต่อศาลปกครอง เพื่อกล่าวอ้างว่าที่ดินพิพาทเป็นที่ดินของผู้ฟ้องคดี มิใช่เป็นที่สาธารณประโยชน์ ได้อีกแต่อย่างใด **(คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๐๕/๒๕๕๘)**

กรณีผู้ฟ้องคดีประสงค์ให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กรมบังคับคดี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ชดใช้ค่าเสียหายซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี อันเนื่องมาจากการดำเนินการขายทอดตลาดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นั้น เป็นขั้นตอนและกระบวนการบังคับคดีทางแพ่งของเจ้าพนักงานบังคับคดีในการนำทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาออกขายทอดตลาดตามมาตรา ๒๗๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง การดำเนินการขายทอดตลาดมิได้เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายปกครองหรือเป็นการดำเนินกิจการทางปกครองอันเป็นคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ มิใช่คดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง **(คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๘๓/๒๕๕๘)**

กรณีฟ้องว่า กรมปศุสัตว์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยอธิบดีกรมปศุสัตว์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เรียกให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้รับมรดกของนาย ช. ชำระหนี้ตามคำพิพากษาล่าช้า ทั้งไม่ติดตามลูกหนี้ร่วมคนอื่นให้ชำระหนี้ตามคำพิพากษา เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีเสียหาย ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ค่าเสียหาย นั้น เป็นกระบวนการในการบังคับคดีและขั้นตอนในการบังคับคดีภายหลังจากศาลได้วินิจฉัยชี้ขาดคดีของคู่ความในทางแพ่ง การดำเนินการ

ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็เป็นการดำเนินการที่สืบเนื่องจากการบังคับคดีตามคำพิพากษา ศาลยุติธรรม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะเจ้าหน้าที่ตามคำพิพากษาขอที่จะดำเนินการบังคับคดี แก่ลูกหนี้ตามคำพิพากษาเพื่อนำเงินมาชำระหนี้ตามคำพิพากษา ขั้นตอนดังกล่าวจึงเป็น การดำเนินการภายหลังจากที่ศาลยุติธรรมมีคำพิพากษาแล้ว มิใช่การกระทำในฐานะหน่วยงาน ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายอันจะถือเป็นการกระทำ ทางปกครอง หรือดำเนินกิจการทางปกครองได้ จึงมิใช่คดีพิพาทที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๔๐๓/๒๕๕๘)

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่ ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีคำพิพากษาให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนบ้านและขนย้าย ทรัพย์สินและบริวารออกไปจากที่ดิน ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำพิพากษา ของผู้ถูกฟ้องคดี นั้น เหตุพิพาทเป็นการโต้แย้งการใช้อำนาจตุลาการในการพิจารณาพิพากษาคดี ซึ่งมีใช้การใช้อำนาจทางปกครองหรือการดำเนินกิจการทางปกครอง หากผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วย กับคำพิพากษาดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีขอที่จะอุทธรณ์หรือฎีกาขึ้นไปในระบบศาลนั้น ๆ เท่านั้น กรณีจึงมิใช่คดีพิพาทที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๒๒/๒๕๕๘)

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่นาย ว. ได้เป็นโจทก์ฟ้องผู้ฟ้องคดีทั้งห้าต่อศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พิพากษาให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกไปจากที่ดินที่พิพาท ต่อมา เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ทำการจับกุมและกักขังผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง เพิกถอนคำบังคับและคำสั่งจับกุม และให้ชำระค่าสินไหมทดแทน นั้น ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่าง เจ้าพนักงานบังคับคดีกับผู้ฟ้องคดีที่ ๔ เกี่ยวเนื่องกับการบังคับคดีเพื่อให้เป็นไปตามคำพิพากษา ของศาลยุติธรรม ซึ่งเป็นกระบวนการในชั้นบังคับคดีตามคำพิพากษาของศาลยุติธรรม ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ในฐานะผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดี มีสิทธิยื่นคำร้องต่อศาลยุติธรรมให้มีคำสั่งเพิกถอนหรือแก้ไขกระบวนการวิธีการบังคับคดีทั้งปวง หรือวิธีการบังคับใด ๆ โดยเฉพาะ หรือมีคำสั่งกำหนดวิธีการอย่างใดตามที่ศาลเห็นสมควร ตามมาตรา ๒๙๖ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว กรณีจึงไม่ใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำทางปกครองที่จะอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๒๔/๒๕๕๘)



กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ซื้อทรัพย์สินจากการขายทอดตลาดในคดีแพ่งของศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีประสงค์จะให้มีการเพิกถอนการบังคับคดีและคืนเงินมัดจำเนื่องจากเจ้าพนักงานบังคับคดีได้นำทรัพย์สินที่ยึดมาจากนิติกรรมที่ตกเป็นโมฆะออกขายทอดตลาดให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือให้เจ้าพนักงานบังคับคดียื่นคำร้องต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้เพื่อเพิกถอนการบังคับคดีและคืนเงินมัดจำให้แก่ผู้ฟ้องคดีแต่ได้รับการปฏิเสธ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กรมบังคับคดีและอธิบดีกรมบังคับคดีตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานบังคับคดี และให้ดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้เพื่อให้มีคำสั่งเพิกถอนการบังคับคดีในคดีดังกล่าว นั้น มูลเหตุแห่งการฟ้องคดีสืบเนื่องมาจากการดำเนินการบังคับคดีตามคำพิพากษาของศาลแพ่งกรุงเทพใต้ หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการบังคับคดีฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิยื่นคำร้องต่อศาลยุติธรรมที่มีอำนาจบังคับคดีเพื่อขอให้มีคำสั่งเพิกถอนหรือแก้ไขกระบวนการบังคับคดีทั้งปวงหรือวิธีการบังคับใด ๆ โดยเฉพาะ หรือมีคำสั่งกำหนดวิธีการอย่างใดตามที่ศาลเห็นสมควรตามมาตรา ๒๙๖ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง อันเป็นการดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง จึงไม่ใช่คดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๖๕/๒๕๕๘)

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองซื้อที่ดินจากการขายทอดตลาดตามประกาศเจ้าพนักงานบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ โดยได้ชำระราคาครบถ้วนและดำเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์เป็นชื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองแล้ว และผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ขายที่ดินทั้งสองแปลงให้แก่บุคคลภายนอก ต่อมา นาย พ. ได้ยื่นคำร้องขอเพิกถอนการขายทอดตลาด ซึ่งศาลฎีกามีคำพิพากษาให้เพิกถอนการขายทอดตลาดทรัพย์สินของเจ้าพนักงานบังคับคดี เป็นผลให้บุคคลภายนอกที่ซื้อที่ดินจากผู้ฟ้องคดีทั้งสองต้องคืนที่ดินตามคำพิพากษาศาลฎีกา ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ต้องคืนเงินค่าซื้อที่ดินจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมทั้งค่าธรรมเนียมการโอนจำนวน ๗๑,๑๑๔ บาท และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ต้องคืนเงินจำนวน ๓๓๐,๐๐๐ บาท ให้แก่บุคคลภายนอกเช่นเดียวกัน ความเสียหายดังกล่าวเกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดี (ผู้ถูกฟ้องคดี) ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง เห็นว่า มูลละเมิดในคดีนี้สืบเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีในการดำเนินการบังคับคดีตามคำพิพากษาของศาล หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่า เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการบังคับคดีฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิยื่นคำร้องต่อศาลยุติธรรมที่มีอำนาจบังคับคดี เพื่อขอให้สั่งเพิกถอนหรือแก้ไขกระบวนการบังคับคดีทั้งปวงหรือวิธีการบังคับใด ๆ โดยเฉพาะ หรือมีคำสั่งกำหนดวิธีการอย่างใดตามที่ศาลเห็นสมควรตามมาตรา ๒๙๖ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง หรือยื่นฟ้องคดี

ต่อศาลยุติธรรมเนื่องจากการดำเนินการของเจ้าพนักงานบังคับคดีดังกล่าว คดีนี้จึงไม่ใช่คดีพิพาทที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๘๔/๒๕๕๘)

กรณีฟ้องว่า เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ดำเนินการตามคำสั่งศาลจังหวัดอุดรธานี โดยให้นาง พ. รับโนนที่ดินพร้อมหนังสือสัญญาจำนองที่ดินไปจดทะเบียนไถ่ถอนจำนองและให้ถอนการยึดทรัพย์ในที่ดิน ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นโจทก์ในคดีแพ่ง ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกถอนการจดทะเบียนไถ่ถอนจำนองและให้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เป็นการโต้แย้งเกี่ยวกับการบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม ผู้ฟ้องคดีชอบที่จะเสนอข้อโต้แย้งดังกล่าวต่อศาลจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นศาลที่ดำเนินการสอบสวนพิจารณาในการบังคับคดี กรณีจึงไม่ใช่คดีพิพาทที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๙๖/๒๕๕๘)

กรณีฟ้องว่า ประธานศาลอุทธรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ไม่ดำเนินการมีหนังสือชี้แจงผู้ฟ้องคดีกรณีผู้ฟ้องคดีมีหนังสือร้องเรียนว่า คำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ที่ยกฟ้องของผู้ฟ้องคดีไม่ได้อธิบายข้อกฎหมายให้ผู้ฟ้องคดีได้เข้าใจ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้เคยมีหนังสือทวงถามแล้วหลายครั้ง จึงขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีตอบหนังสือร้องเรียนผู้ฟ้องคดีอย่างเป็นทางการ นั้น เมื่อหนังสือร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวเป็นการร้องเรียนโดยมีเหตุมาจากความไม่พอใจคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ ซึ่งคำพิพากษานั้นเป็นอำนาจโดยอิสระของศาล เหตุผลของการวินิจฉัยอยู่ในคำพิพากษาอยู่แล้ว และผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้มีหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องตอบข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดี จึงเห็นว่าหนังสือร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีเป็นการร้องเรียนการกระทำทางตุลาการ ไม่ใช่การกระทำทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๗๖/๒๕๕๘)

กรณีฟ้องว่า สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ตขายทอดตลาดทรัพย์ในคดีหมายเลขแดงที่ ๑๒๓/๒๕๔๑ ของศาลแพ่งธนบุรีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กรมบังคับคดี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เพิกถอนการขายทรัพย์ดังกล่าวไว้ก่อนนั้น เห็นว่า การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ผู้ฟ้องคดีขอให้เพิกถอนนั้น เป็นการดำเนินการในกระบวนการบังคับคดีตามคำพิพากษาของศาลยุติธรรมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าตนได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการดำเนินการ



ดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็มีสิทธิยื่นคำร้องต่อศาลยุติธรรมขอให้มีคำสั่งเพิกถอนหรือแก้ไขกระบวนการบังคับคดีทั้งปวง หรือวิธีการบังคับใด ๆ โดยเฉพาะ หรือมีคำสั่งกำหนดวิธีการอย่างใดตามที่ศาลเห็นสมควรตามมาตรา ๒๙๖ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง จึงเป็นกรณีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม **(คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๖/๒๕๕๙)**

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่อธิบดีกรมสรรพากรได้ดำเนินการยึดอายัดที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เพื่อนำขายทอดตลาดชำระหนี้ภาษีอากรโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากที่ดินดังกล่าวไม่ใช่ของผู้ค้างชำระภาษีอากร แต่เป็นที่ดินของผู้ฟ้องคดีตามคำพิพากษาของศาลจังหวัดมีนบุรี และผู้ฟ้องคดีไม่ใช่ผู้ค้างชำระภาษีอากร ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถโอนทางทะเบียนให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลจังหวัดมีนบุรีได้ เนื่องจากเจ้าพนักงานที่ดินแจ้งว่ากรมสรรพากรได้สั่งยึดอายัดไว้ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนการยึด และขอให้งดการขายทอดตลาดที่ดินดังกล่าว นั้น มูลคดีนี้สืบเนื่องมาจากการดำเนินการบังคับคดีตามคำพิพากษาของศาลจังหวัดมีนบุรี หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการดำเนินการบังคับคดีดังกล่าวฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิยื่นคำร้องต่อศาลยุติธรรมที่มีอำนาจบังคับคดีเพื่อขอให้สั่งเพิกถอนหรือแก้ไขกระบวนการบังคับคดีทั้งปวง หรือวิธีการบังคับใด ๆ โดยเฉพาะ หรือมีคำสั่งกำหนดวิธีการอย่างใดตามที่ศาลเห็นสมควรตามมาตรา ๒๙๖ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง หรือยื่นฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมเนื่องจากการดำเนินการบังคับคดีดังกล่าว กรณีตามฟ้องจึงมิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ศาลปกครองจึงไม่อาจรับคำฟ้องไว้พิจารณาได้ **(คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๕/๒๕๕๙)**

กรณีฟ้องว่า การดำเนินการบังคับคดีของเจ้าพนักงานบังคับคดีที่นำส่งเงินอันเกิดจากสิทธิเรียกร้องของห้างหุ้นส่วนจำกัด พ. เข้ากองทรัพย์สินของห้างหุ้นส่วนจำกัด พ. ในคดีล้มละลาย ตามหนังสือแจ้งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ขอให้กรมบังคับคดีชดเชยค่าเสียหาย นั้น การที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ใช้อำนาจในการเก็บรวบรวมและรับเงินหรือทรัพย์สินซึ่งจะตกได้แก่ลูกหนี้ หรือซึ่งลูกหนี้มีสิทธิจะได้รับจากผู้อื่น เป็นการใช้อำนาจตามมาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ ส่วนการดำเนินการของเจ้าพนักงานบังคับคดีดังกล่าวเป็นขั้นตอนตามกระบวนการบังคับคดีทางแพ่ง มิได้เป็นการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือดำเนินกิจการทางปกครอง และหากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการดำเนินการของเจ้าพนักงานบังคับคดีทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย ผู้ฟ้องคดีชอบที่จะยื่นคำขอโดยทำเป็นคำร้อง

ต่อศาลล้มละลายตามมาตรา ๑๔๖ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลายฯ กรณีนี้จึงไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๐/๒๕๕๙)

กรณีฟ้องว่า กรมบังคับคดี (ผู้ถูกฟ้องคดี) นำที่ดินตามหลักฐาน น.ส. ๓ ก. ของบิดาของผู้ฟ้องคดีออกขายทอดตลาดตามคำพิพากษาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนการขายทอดตลาดดังกล่าว นั้น มูลเหตุแห่งการฟ้องคดีสืบเนื่องมาจากการดำเนินการบังคับคดีตามคำพิพากษา หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการบังคับคดีฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีอาจยื่นคำร้องต่อศาลยุติธรรมที่มีอำนาจบังคับคดีเพื่อขอให้สั่งเพิกถอนหรือแก้ไขกระบวนการวิธีการบังคับคดีทั้งปวงหรือวิธีการบังคับใด ๆ โดยเฉพาะหรือมีคำสั่งกำหนดวิธีการอย่างใดตามที่ศาลเห็นสมควรตามมาตรา ๒๙๖ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง อันเป็นการดำเนินการกระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง จึงไม่ใช่คดีพิพาทที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๙๗/๒๕๕๙)

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือขอให้เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาดอนเมือง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เพิกถอนรายการจดทะเบียนจำนองและคืนโฉนดที่ดินตามคำขอของผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กลับแจ้งผู้ฟ้องคดีว่าไม่สามารถดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับโฉนดที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีขอให้จัดแก้ไขรายการจดทะเบียนได้จนกว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีจะมีหนังสือแจ้งถอนการยึดโฉนดที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าวตามหมายบังคับคดีของศาลแพ่งกรุงเทพใต้เสียก่อน จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แก้ไขหรือเพิกถอนรายการจดทะเบียนโฉนดที่ดินทั้งสองแปลงตามคำขอของผู้ฟ้องคดี นั้น ความเดือดร้อนและเสียหายของผู้ฟ้องคดีเกิดจากการบังคับคดีของศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ดังนั้น หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การยึดโฉนดที่ดินทั้งสองแปลงตามหมายบังคับคดีดังกล่าวไม่ชอบ ทำให้ผู้ฟ้องคดีเสียหาย ผู้ฟ้องคดีก็ชอบที่จะยื่นคำร้องต่อศาลดังกล่าว เพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนหรือแก้ไขหมายบังคับคดีหรือมีคำสั่งอย่างใดตามมาตรา ๒๙๖ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง คดีนี้จึงไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๒๗/๒๕๕๙)

กรณีฟ้องว่า เจ้าพนักงานบังคับคดีเพิกเฉยไม่เร่งรัดบังคับคดี เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือขอให้กรมบังคับคดี (ผู้ถูกฟ้องคดี) ชดใช้ค่าเสียหาย แต่ถูกปฏิเสธ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหาย นั้น เห็นว่า ความเสียหายของผู้ฟ้องคดีสืบเนื่องจากการบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มิใช่การใช้อำนาจทางปกครอง หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การที่เจ้าพนักงานบังคับคดีกระทำการอันเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือเพิกเฉยต่อหน้าที่ในการดำเนินการบังคับคดี



และเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีชอบที่จะยื่นคำร้องต่อศาลยุติธรรมซึ่งเป็นศาลที่มีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งเกี่ยวกับการบังคับคดีนั้นได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งหรือฟ้องเรียกค่าเสียหาย กรณีจึงมิใช่คดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๒๙/๒๕๕๙)

กรณีฟ้องว่า เจ้าพนักงานบังคับคดีในสังกัดกรมบังคับคดี ไม่ตรวจสอบความถูกต้องของทรัพย์สินที่นำยึดเพื่อขายทอดตลาด อันเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยฝ่าฝืนระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการบังคับคดีของเจ้าพนักงานบังคับคดี ทำให้ผู้ฟ้องคดีประมาทซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวโดยสำคัญผิดในเรื่องสภาพที่ดิน ที่ตั้งที่ดิน ขนาดและจำนวนเนื้อที่ของที่ดิน นั้น การขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดีเป็นการบังคับคดีตามคำพิพากษาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการขายทอดตลาดเป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือเห็นว่าตนได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานบังคับคดีตามกระบวนการบังคับคดีทางแพ่งดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีก็ชอบที่จะใช้สิทธิทางศาลต่อศาลยุติธรรมตามเงื่อนไขและวิธีการที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กรณีจึงมิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๐๒/๒๕๕๙)

กรณีผู้ฟ้องคดีทั้งสี่สืบเถียงฟ้องว่า บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) รายงานการบังคับคดีเท็จต่อศาลปกครองสูงสุด เนื่องจากยังไม่มี การปฏิบัติตามคำพิพากษาในคดีหมายเลขแดงที่ พ.๓๕/๒๕๕๐ ให้ถูกต้องครบถ้วน ขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้คณะกรรมการบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๐ โดยให้ออกรื้อถอนทรัพย์สินตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดในคดีหมายเลขแดงที่ พ.๓๕/๒๕๕๐ ให้กระทรวงการคลังให้ครบถ้วน ไม่ว่าท่อก๊าซ โรงแยกก๊าซ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และคืนเงินรายได้ที่ได้จากการเก็บค่าผ่านท่อ ค่าการแยกก๊าซ พร้อมดอกเบี้ย และให้ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องโดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามมติคณะรัฐมนตรีต่อไป นั้น เห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่สืบเถียงมีความประสงค์ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ในคดีหมายเลขแดงที่ พ.๓๕/๒๕๕๐ อันมีลักษณะเป็นการร้องขอให้มีการบังคับคดีตามคำพิพากษาดังกล่าว กรณีจึงเป็นการฟ้องคดีที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดีตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ในคดีหมายเลขแดงที่ พ.๓๕/๒๕๕๐ ซึ่งศาลปกครองสูงสุดได้มีการส่งคำร้องในส่วนของการบังคับคดีไปแล้วว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตามคำพิพากษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่สืบเถียงในคดีนี้จึงไม่อาจนำคดีมาฟ้องเพื่อให้ศาลมีคำพิพากษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดี

ที่ศาลได้มีคำสั่งยุติการบังคับคดีไปแล้วได้อีก (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๖๑/๒๕๕๙ (ประชุมใหญ่))

๒.๒.๔ การดำเนินกิจการทางศาสนาและการปกครองสงฆ์

๑) การดำเนินกิจการทางศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) การปกครองสงฆ์

การที่เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ย้ายอัครยานาจตามความในข้อ ๕๕ (๓) ของกฎหมายเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ มีคำสั่งถอดถอนผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดศิริมิ่งคลาราม และตำแหน่งเจ้าคณะตำบลโคกสะอาด เนื่องจากต้องหาว่าละเมิดจริยาอย่างร้ายแรง เป็นการใช้อำนาจทางปกครองของคณะสงฆ์ มิใช่การใช้อำนาจทางปกครองในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งปฏิบัติงานในหน่วยงานทางปกครอง ข้อพิพาทแห่งคดีนี้จึงมิใช่ข้อพิพาทอันเนื่องมาจากการกระทำทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ศาลปกครองจะมีอำนาจรับไว้พิจารณาพิพากษาได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๙๔/๒๕๕๘)

๒.๒.๕ กระบวนการยุติธรรมทางอาญา

๑) การออกหมายเรียก

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รับเรื่องร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีไว้เป็นระยะเวลาเกือบ ๒ เดือนแล้ว แต่ไม่ดำเนินการออกหมายเรียกหรือหมายจับเพื่อนำตัวผู้ถูกกล่าวหามาดำเนินคดี ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การกระทำดังกล่าวเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ลงโทษผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และให้สถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ชดเชยค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท นั้น กรณีเป็นการกล่าวอ้างว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ละเลยต่อการใช้อำนาจหน้าที่ต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา อันเกี่ยวกับการดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ซึ่งอยู่ในอำนาจ



พิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม ข้อพิพาทในคดีนี้จึงมิใช่คดีปกครองที่ศาลปกครองจะมีอำนาจพิจารณาพิพากษาได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และกรณีที่ผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ศาลพิพากษาหรือมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดเชยค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เป็นการกล่าวอ้างว่าผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายจากการกระทำหรือการงดเว้นการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการใช้อำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญา จึงมิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว **(คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๙๗/๒๕๕๘)**

๒) การจับกุม

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมได้พิมพ์ข้อความเท็จลงในบันทึกจับกุม และมีการบังคับขู่เข็ญทำร้ายร่างกายผู้ฟ้องคดีเพื่อให้ลงชื่อรับทราบข้อกล่าวหาว่ากระทำความผิดทางอาญา จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ของศาลฟ้องผู้กระทำผิดดังกล่าวแทนผู้ฟ้องคดี นั้น เหตุแห่งการฟ้องคดีสืบเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาตามที่กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญากำหนดไว้ ไม่ใช่การใช้อำนาจทางปกครองหรือการดำเนินกิจการทางปกครอง กรณีจึงไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ **(คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๗๔/๒๕๕๘)**

กรณีฟ้องว่า พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ ได้ดำเนินการจับกุมผู้ฟ้องคดีและจัดแถลงข่าวการจับกุมโดยเปิดเผยใบหน้าของผู้ฟ้องคดีต่อสื่อมวลชน ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการประจานผู้ต้องหาอันมิได้คำนึงถึงสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยรับรองไว้ อันเป็นการกระทำละเมิดก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติชดเชยค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี ๕๐,๐๐๐ บาท นั้น กรณีพิพาทสืบเนื่องมาจากการกระทำในขณะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา หากมีการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ถูกต้องย่อมเป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจศาลยุติธรรมที่จะพิจารณาพิพากษา จึงมิใช่คดีพิพาทที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ **(คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๖๙/๒๕๕๘)**



กรณีฟ้องว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าจับกุมผู้ฟ้องคดีในความผิดฐานกระทำความผิดอาญาซึ่งมิใช่กระทำความผิดอาญา จนกระทั่งพนักงานอัยการได้ยื่นฟ้องผู้ฟ้องคดีต่อศาลจังหวัดนาทวี ต่อมา นาย อ. ได้เข้ามาขอตัวและยอมรับว่าเป็นผู้กระทำความผิดดังกล่าว พนักงานสอบสวนจึงได้ดำเนินคดีกับนาย อ. ทั้งนี้ ศาลได้มีหนังสือสำคัญเพื่อแสดงว่าศาลมีคำสั่งถอนคำฟ้องที่ฟ้องผู้ฟ้องคดีแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือขอให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) เยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) แจ้งว่าไม่สามารถจ่ายเงินเยียวาค่าเสียหายได้ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เหตุแห่งความเสียหายเกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเป็นการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเพื่อนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษ เมื่อการกระทำตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญาก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีย่อมเป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมที่จะพิจารณาพิพากษา มิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๘๑/๒๕๕๘)

๓) การปรับ

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งหรือมติของคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีในส่วนภูมิภาค คณะที่ ๑ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ที่วินิจฉัยว่าสิ่งปลูกสร้างหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วจำพวกกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียแบบชีวภาพที่ออกจากโรงงานของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นของเสียประเภทอันตราย (กากเส้นใยตะกอนกระดาษ) และขอให้เพิกถอนหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ด่วนที่สุด ที่ อก ๐๒๐๙/๔๕๗๕ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ และหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ด่วนที่สุด ที่ อก ๐๒๐๙/๔๕๗๗ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ที่แจ้งผู้ฟ้องคดีทั้งสามว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้เปรียบเทียบปรับแล้ว และให้ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดค่าปรับใหม่ให้เหมาะสมโดยไม่สูงกว่าค่าปรับเดิม นั้น เมื่อพิจารณาวัตถุแห่งการฟ้องคดีในคดีนี้ผู้ฟ้องคดีประสงค์จะฟ้องเพิกถอนคำสั่งเปรียบเทียบปรับของผู้ถูกฟ้องคดีโดยเห็นว่าเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งเปรียบเทียบปรับผู้ฟ้องคดีทั้งสาม เนื่องจากนำสิ่งปลูกสร้างหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วคือ กากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียแบบชีวภาพออกจากโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ ๑๓ (๓) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖)



ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยที่กฎกระทรวงดังกล่าวออกตาม มาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๕) แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งมีความผิดตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท อันเป็นมาตรการลงโทษ ทางกฎหมายเพื่อควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษหรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน เมื่อมีการเปรียบเทียบปรับตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ทั้งนี้ ตามมาตรา ๖๕ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติโรงงานฯ ประกอบมาตรา ๓๗ (๔) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความอาญา จึงถือเป็นขั้นตอนการดำเนินการที่จะนำไปสู่การลงโทษผู้กระทำความผิดในทางอาญา จึงเป็นการใช้อำนาจดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา อยู่ในอำนาจควบคุม ตรวจสอบของศาลยุติธรรม คดีนี้จึงไม่ใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่จะอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๖๑/๒๕๕๘)

๔) การปล่อยชั่วคราว

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕) การสอบสวนและการเสนอความเห็น

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือร้องเรียนต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ให้ดำเนินคดีกับนาย ข. ในข้อหา ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ว่า ไม่ปรากฏพฤติการณ์ และพยานหลักฐานเพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าการกระทำผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตามที่กล่าวหา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีมติไม่รับเรื่องกล่าวหา ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีไม่พอใจจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอน รายงานการแสวงหาข้อเท็จจริงและการรวบรวมหลักฐาน นั้น เมื่อพิจารณาหนังสือของผู้ฟ้องคดีแล้ว เห็นว่า เป็นการยื่นเรื่องร้องเรียนเพื่อให้มีการนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษทางอาญา ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เสนอความเห็นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติ ดังกล่าว จึงเป็นการใช้ดุลพินิจตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา มิใช่การกระทำทางปกครอง ที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๒๕/๒๕๕๘)

กรณีฟ้องว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีมติไม่รับเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีไว้ไต่สวนข้อเท็จจริง เนื่องจากผู้ถูกร้องเรียนไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ แต่ไม่ตัดสิทธิผู้ฟ้องคดีที่จะดำเนินการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีอาญาต่อไป ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนมติดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นั้น เห็นว่า มาตรา ๑๗ (๕) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว บัญญัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไต่สวนข้อเท็จจริงและสรุปสำนวนพร้อมทั้งความเห็นส่งพนักงานอัยการเพื่อฟ้องคดีอาญาต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ และมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน บัญญัติให้ถือว่าการดำเนินการและสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริงของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นการสอบสวนและสำนวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ดังนั้น ข้อพิพาทเกี่ยวกับการใช้อำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามคำฟ้องจึงเป็นการกระทำในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา คดีนี้จึงมิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการออกกฎ คำสั่ง หรือการกระทำอื่นใดตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๕๒/๒๕๕๘)

กรณีฟ้องว่า เจ้าพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบดำเนินการสอบสวนคดีที่ผู้ฟ้องคดีได้ขั้บรณนต์แจ้งชวชนกัรบรจกรยานนนต์ของนาย ภ. โดยละเว้นไม่ดำเนินคดีอาญากับนาย ภ. รวมทั้งไม่เปรียบเทียบปรับตามกัฏกฎหมายกำหนด และไม่ให้เป็นธรรมกับผู้ฟ้องคดีประกัปราผู้ฟ้องคดีว่าเป็นฝ่ายผิดโดยมิได้เห็นเหตุการณั้เชิงประจักษ์ จัดทำพยานหลักฐานโดยมิชอบและเบิกความต่อศาลยุติธรรมอันเป็นเท็จ เป็นเหตุให้ศาลจังหวัดตากมีคำพิพากษาว่าผู้ฟ้องคดีมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งว่าการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบเป็นการกระทำอันไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อนำคำสั่งของศาลปกครองไปยืนยันต่อผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อดำเนินการทางวินัยต่อไป นั้น มูลเหตุที่พิพาทสืบเนื่องจากผู้ฟ้องคดีขั้บรณนต์แจ้งชวชนกัรบรจกรยานนนต์ และถูกดำเนินคดีอาญา โดยพนักงานสอบสวนในคดีดังกล่าว ดังนั้น การกระทำของพนักงานสอบสวนซึ่งเป็นเหตุพิพาทที่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก็เป็นการกระทำในขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ไม่ใช่การใช้อำนาจทางปกครองหรือดำเนินกิจการทางปกครอง คดีนี้จึงมิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๑๘/๒๕๕๘)



กรณีฟ้องว่า พนักงานสอบสวนละเลยไม่ดำเนินการนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษตามที่ผู้ฟ้องคดีได้แจ้งความร้องทุกข์ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้พนักงานสอบสวนปฏิบัติหน้าที่และให้ชดใช้ค่าเสียหาย นั้น การที่พนักงานสอบสวนดำเนินการส่งเรื่องตามที่ผู้ฟ้องคดีได้แจ้งความร้องทุกข์ให้แก่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และการเรียกผู้ฟ้องคดีไปสอบปากคำในฐานะผู้กล่าวหา หรือการแจ้งผลการสอบสวนล้วนแต่เป็นขั้นตอนการใช้อำนาจในการดำเนินคดีอาญาของพนักงานสอบสวนตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือกฎหมายอื่นที่กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการในการนำผู้กระทำผิดทางอาญามาลงโทษได้กำหนดไว้ อันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในการดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญา มิใช่คดีพิพาทที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๖๔/๒๕๕๘)

๖) การขออายัดตัวผู้ต้องหา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๗) การยึดหรืออายัดทรัพย์สิน

กรณีฟ้องว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต ๓ (ลำปาง) (ผู้ถูกฟ้องคดี) เข้าตรวจค้นและยึดเครื่องส่งวิทยุและอุปกรณ์กระจายเสียงภายในสถานีวิทยุกระจายเสียง ว.ป.ถ. ลอง (วิทยุท้องถิ่นอำเภอลอง) โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้มีสิทธิทดลองออกอากาศจาก กสทช. จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีถอนการแจ้งความและให้คืนเครื่องส่งวิทยุและอุปกรณ์ต่าง ๆ แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น การที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงฯ ตรวจค้นและยึดซึ่งสิ่งของที่เชื่อว่าได้ใช้เพื่อกระทำความผิดที่มีโทษทางอาญา อันเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา หากมีการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ถูกต้องย่อมเป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจศาลยุติธรรมที่จะพิจารณา มิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๗๐/๒๕๕๘)

กรณีฟ้องว่า พนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้ยื่นฟ้องผู้ฟ้องคดีต่อศาลจังหวัดเชียงใหม่ในความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ขอให้ลงโทษจำคุกและริบทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีตามประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งคดีอาญาถึงที่สุดแล้ว โดยศาลอุทธรณ์ ภาค ๕ มีคำพิพากษาลงโทษจำคุกผู้ฟ้องคดีและให้คืนทรัพย์สินแก่ผู้ฟ้องคดี ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ยื่นคำร้องขอให้ริบทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดี โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ริบ ผู้ฟ้องคดีจึงอุทธรณ์คำสั่งริบทรัพย์สิน แต่ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดียื่นฎีกา และศาลฎีกามีคำสั่งไม่รับฎีกาของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งริบทรัพย์สินนั้น การที่ศาลจะมีคำสั่งให้ริบทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีได้นั้น ศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาจะต้องได้สวนให้ได้ความว่าทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดฯ อันเป็นการดำเนินการกระบวนกรยุติธรรมทางอาญาที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม มิใช่ข้อพิพาทเกี่ยวกับการกระทำทางปกครองอันอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๐๑/๒๕๕๘)

กรณีฟ้องว่า เจ้าหน้าที่ในสังกัดของกรมสรรพสามิต (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ยึดอายัดบุหรี่ของผู้ฟ้องคดีโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนการยึดอายัดบุหรี่ของผู้ฟ้องคดี นั้น การที่เจ้าหน้าที่ในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เข้าค้นสถานที่เก็บยาสูบและยึดอายัดยาสูบของผู้ฟ้องคดี เป็นการใช้อำนาจตามมาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙ และอำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งเป็นการใช้อำนาจตามกระบวนกรยุติธรรมทางอาญาเพื่อนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษทางอาญา มิได้เป็นการใช้อำนาจทางปกครองที่เป็นกรดำเนินการทางปกครองให้บรรลุผล ดังนั้น ข้อพิพาทตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างจึงมิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อำนาจทางปกครองกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจทางปกครอง ที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๔/๒๕๕๙)



๘) การแจ้งความร้องทุกข์และการดำเนินคดีอาญา

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อร้อยตำรวจโท ส. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เจ้าพนักงานบังคับคดีได้มีประกาศให้ยึดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างซึ่งผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ลงรายการประจำวันว่าได้รับแจ้งพร้อมสอบสวนคำให้การ และระบุว่ารวบรวมพยานหลักฐานนำเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อสั่งการต่อไป ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าในบันทึกการรายงานประจำวันดังกล่าวไม่ระบุหมายเลขคดี และต้องส่งสำนวนไปยังพนักงานอัยการเพื่อยื่นฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม ไม่ใช่ส่งสำนวนคดีไปยังผู้บังคับบัญชา อันเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ลงโทษผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และให้สถานีตำรวจนครบาลสายไหม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนั้น เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีได้แจ้งความร้องทุกข์ตามมาตรา ๑๒๓ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และมีเจตนาจะให้ผู้กระทำผิดได้รับโทษทางอาญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงต้องดำเนินการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานตามอำนาจหน้าที่ที่บัญญัติไว้ตามมาตรา ๑๓๑ แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้ระบุหมายเลขคดีและการรวบรวมพยานหลักฐานเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อสั่งการแทนที่จะเสนอสำนวนให้พนักงานอัยการยื่นฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมนั้น เป็นการกระทำในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ไม่ใช่การใช้อำนาจทางปกครองหรือดำเนินกิจการทางปกครอง จึงมิใช่คดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๗๘/๒๕๕๘)

กรณีฟ้องว่า พนักงานสอบสวนปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริต เลือกปฏิบัติ โดยไม่เป็นธรรมในเรื่องที่ได้ร้องทุกข์ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ลงโทษพนักงานสอบสวน และให้ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น การรับแจ้งความร้องทุกข์และการส่งเรื่องไปให้พนักงานอัยการเพื่อสั่งฟ้องต่อศาลยุติธรรมของพนักงานสอบสวน เป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้อำนาจหน้าที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา อันเป็นการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา มิใช่คดีพิพาทที่เกิดจากการใช้อำนาจในทางปกครองหรือดำเนินกิจการทางปกครอง จึงมิใช่คดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๖๓/๒๕๕๘)

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้ไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรี (สาขารัตนาธิเบศร์) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ระบุข้อเท็จจริงในสำนวนการสอบสวนคดีอาญาไม่ตรงกับความเป็นจริง การกระทำดังกล่าวจึงเป็นการกระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามมาตรา ๒๐๐ แห่งประมวลกฎหมาย